

0019864-05.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... que um deles retornou como produto de roubo, em face da vítima ADILSON.

Indagado, CARLOS ALBERTO aduziu que os adquiriu pela internet, mas não mencionou valores. Após revista veicular, os policiais apuraram que as placas do veículo Fiat/Uno haviam sido trocadas e que o automóvel era produto de roubo. Indagado, CARLOS ALBERTO novamente asseverou que adquiriu o veículo pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0019864-05.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0019864-05.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - DP7039-1/2022 - 63º Distrito Policial - Vila Jacuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

CARLOS ALBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal (veículo Fiat/Uno) e CARLOS ALBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA e SIDNEI CAETANO DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incursos no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (veículo Ford/Escort). Ao denunciado CARLOS ALBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA deverá ser somada a pena em concurso material, nos termos do artigo 69, "caput", do Código Penal.

DA RECEPÇÃO

Consta nos autos, que, entre os dias 05 de março de 2022 (data do roubo) e 15 de julho de 2022 (data da apreensão), em horário e local não apurado para a aquisição, mas às 04h23min, deste dia para a condução, na Avenida Marechal Tito, altura do numeral 1800, São Miguel, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, CARLOS ALBERTO

CARVALHO DE OLIVEIRA adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio e alheio, o veículo Fiat/Uno, cor preta, placas ERM-0722, mas ostentando as placas NTK-0036, avaliado em R\$ 48.000,00, agora pertencente a AZUL COMPANHIA DE SEGUROS, mesmo ciente tratar-se de produto de crime.

Segundo apurado, no dia 05 de março de 2022, por volta das 23h30min, na Rua Turvolândia, altura do numeral 272, Vila Nova Bonsucesso, na cidade e comarca de Guarulhos/SP, MARIA JOZENEIDE VIANA VEIGA teve, dentre outros itens e objetos, o veículo Fiat/Uno, cor preta, placas ERM-0722, subtraído durante um assalto, praticado por indivíduos até então desconhecidos. O veículo se encontrava segurado e o prêmio foi pago pela AZUL COMPANHIA DE SEGUROS, a qual se tornou a legítima proprietária.

Posteriormente, em circunstâncias não apuradas, as placas do veículo foram adulteradas, por indivíduos até então não identificados. Além disso, também em circunstâncias não apuradas, o denunciado CARLOS ALBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA adquiriu e/ou apenas recebeu o automóvel e passou a conduzi-lo pelas vias públicas da Capital.

Não obstante, o denunciado, agindo em concurso de agentes e unidade de propósitos com o denunciado SIDNEI CAETANO DE SOUSA, deliberaram em utilizar o veículo supra referido para subtrair o automóvel Ford/Escort abaixo descrito, guinchando-o.

FURTO QUALIFICADO

Consta, ainda, que, no dia 15 de julho de 2022, em horário anterior às 04h23min, em local não apurado, mas certamente nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, CARLOS ALBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA e SIDNEI CAETANO DE SOUSA, previamente ajustados, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, subtraíram, para proveito em comum, o veículo Ford/Escort, cor bege, placas CAC-8H14, avaliado em R\$ 8.000,00, pertencente à DAVID DE OLIVEIRA PORCARI.

Os denunciados CARLOS ALBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA e SIDNEI CAETANO DE SOUSA, aproveitando-se que o veículo adquirido pelo primeiro já se encontrava com as placas adulteradas, e, acreditando na impunidade pela dificuldade da constatação da ilicitude da origem do automóvel, deliberaram subtrair o veículo Ford/Escort. Deste modo, utilizaram-se do veículo Fiat/Uno para guinchar o Ford/Escort e, enquanto CARLOS ALBERTO conduzia o veículo Fiat/Uno, SIDNEI embarcou no veículo Ford/Escort, prestando auxílio durante a subtração, ocasião em que passaram a trafegar com o veículo guinchado pelas vias públicas.

Ocorre, todavia, que policiais militares durante patrulhamento de rotina avistaram o veículo Ford/Escort sendo guinchado pelo Fiat/Uno, fato que despertou suspeitas, razão pela qual resolveram abordá-los. Após revista pessoal, no bolso de CARLOS ALBERTO foram encontrados dois aparelhos celulares, sendo que um deles retornou como produto de roubo, em face da vítima ADILSON. Indagado, CARLOS ALBERTO aduziu que os adquiriu pela internet, mas não mencionou valores. Após revista veicular, os policiais apuraram que as placas do veículo Fiat/Uno haviam sido trocadas e que o automóvel era produto de roubo. Indagado, CARLOS ALBERTO novamente asseverou que adquiriu o veículo pela internet, mas não informou o valor pago. Nada de ilícito foi localizado com o denunciado SIDNEI. Por fim, os policiais militares lhe deram voz de prisão em flagrante delito e os conduziram ao Distrito Policial.

Os telefones celulares localizados com o denunciado foram apreendidos e avaliados; a placa adulterada foi apreendida, bem como os veículos Fiat/Uno e Ford/Escort, os quais também foram avaliados.

A vítima Adilson reconheceu o denunciado CARLOS ALBERTO como o indivíduo que lhe assaltou, além disso, teve seu aparelho celular Xiaomi restituído. A dd. Autoridade Policial, entretanto, esclarecerá se tocante a estes fatos foi instaurado inquérito policial autônomo.

O veículo Ford/Escort foi depositado para a vítima DAVID DE OLIVEIRA. O veículo Fiat/Uno foi restituído ao representante legal da seguradora AZUL COMPANHIA DE SEGUROS.

Interrogados, ambos manifestaram o desejo de permanecer em silêncio.

Oferecida a denúncia (fls.1/7), foi ela recebida no dia 01 de agosto de 2022 (fls.133). Consequentemente os acusados foram citados (fls.145;147), vindo aos autos, no prazo legal, as defesas prévias (fls.150;161/165), subscritas pelas

defesas constituídas. Não sendo supridos os requisitos para as absolvições sumárias, agendou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de dezembro de 2022, às 15:00 horas (fls.173/177), na modalidade remota. Durante a instrução da causa duas vítimas e um policial militar foram ouvidos. Encerrada a instrução criminal Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição, afastamento do concurso de agentes no crime de furto, continuidade delitiva, regime aberto e direito de recorrer em liberdade. Encontram-se, ainda, nos autos, o auto de prisão em flagrante (fls.8/74), bem como as folhas de antecedentes (fls.120;123/124).

E o relatório.
Fundamento e decido.

Em primeiro lugar, esclareço que em relação ao corréu Sidnei, restou acordado o ANPP.

Já em relação a Carlos, a ação penal é parcialmente procedente, apenas em relação ao crime de receptação porque, pesem os argumentos trazidos pela Douta Promotora de Justiça, a meu sentir não é viável a condenação pelo crime de furto.

Com efeito, em primeiro lugar, o veículo que estava sendo rebocado estava sem possibilidade de uso, estacionado em um terreno há mais de 04 dias. Tratava-se de um veículo antigo, avaliado em R\$ 8.000,00 fl. 50. É possível que o acusado tenha sido ludibriado pelo corréu Sidnei que o enganou para que ele rebocasse o veículo até sua residência.

Em segundo, um detalhe que chamou a atenção deste juízo foi a informação trazida pelo policial Cleber que, ouvido na data de hoje, nos esclareceu que o acusado estava com sua família no interior do veículo, no caso, a esposa e quatro ou cinco crianças, no todos seus filhos.

Assim, não restou comprovado o vínculo subjetivo entre os acusados.

Não parece crível a este juízo que o acusado saia para furtar com a sua família, no caso esposa e cinco filhos ainda menores.

Portanto, em sendo viável a versão do acusado Carlos quanto ao crime de furto, esta será admitida como verdadeira por este juízo.

Não resta dúvidas de que o veículo Escort havia sido furtado momentos antes.

Tanto que a vítima David, ouvida no dia de hoje, deixou isso bem claro.

Ele recordou-se do furto. O carro de sua propriedade estava estacionado em um terreno em frente a casa de um amigo. O carro estava parado ali há uns 4 ou 5 dias. O carro estava com defeito. O veículo se encontrava junto com outros dois carros. Estava parado. O ano de fabricação era 1992. Comprou o carro para revendê-lo. No dia dos fatos o amigo ligou dizendo que o carro não estava mais ali. O terreno era pequeno e era cuidado. Não era um terreno baldio. O carro estava com os vidros fechados. O veículo foi aberto, empurrado para rua e amarrado em um Fiat Uno Preto. O carro foi recuperado na delegacia de São Miguel. O carro estava da mesma forma que levaram. Chegou a ver a filmagem. Pela filmagem, três pessoas levaram o carro. A filmagem não permitiu a visualização das placas de Fiat Uno. Os três estavam de capuz sendo que em determinado momento dois entram no Fiat Uno e o terceiro no veículo da vítima. O veículo foi localizado em São Miguel, cerca de 12 a 15 km de distancia da casa da vítima.

Ocorre que esta filmagem não veio aos autos o que impossibilita a apreciação, em juízo, do que ocorreu.

Contudo, quanto a receptação, de rigor a condenação do acusado.

Em primeiro lugar, restou comprovado a pratica do crime antecedente, seja em razão do BO de fls. 58/59, seja pelas declarações de Luiz Mendes, vejamos.

Luiz Mendes, declarou que ser representante da empresa Azul Seguros. O veículo Fiat Uno preto era segurado e a vítima foi ressarcida pela empresa seguradora empresa.

Então o veículo passou a ser de propriedade da empresa seguradora. Reconheceu o veículo pelo número do chassi. Esse veículo, pelo que soube, foi localizado quando estava sendo utilizado na pratica de outro crime.

Mas não é só.

O policial Cleber reconheceu o acusado. Ele conduzia um Fiat Uno Preto que estava rebocando um veículo Escort. No Escort estava uma pessoa e no Fiat Uno dois adultos e quatro ou cinco crianças. Era a esposa dele e os filhos ainda crianças, todos no carro. Ele disse que havia comprado o veículo Fiat e um amigo pediu para que ele o ajudasse a rebocar um outro veículo que estava quebrado. O amigo, que estava no outro carro, se disse mecânico e que teria ido buscar o veículo mas não saberia dizer quem era o dono.

Como se percebe, não restam duvidas de que Carlos foi preso em flagrante na posse de um veículo roubado meses antes.

Aliás, ele mesmo admitiu o fato em juízo.

Embora tenha negado conhecimento da origem espúria do veículo que conduzia, o fato é que admitiu tê-lo adquirido da internet. Teria pago um sinal de R\$ 1.000,00 e depois pagaria mais R\$ 15.000,00

Logicamente que nada do que ele disse veio comprovado nos autos.

Aliás, segundo constou a fls. 50 – Auto de Exibição/Apreensão/Avaliação, o veículo receptado foi alaiado em R\$ 48.000,00.

É evidente que ele tinha plena ciência de que tratava-se de um carro de origem ilícita.

Carlos declarou que tem 26 anos de idade. É amasiado e tem 5 filhos. Trabalhava na fábrica de sorvete. Quando foi preso estava no seguro desemprego. Já foi processado por furto e foi condenado no aberto. Conhece Sidnei. Estava em casa e Sidnei ligou e pediu para guinchar um carro para ele. Chegando lá com a esposa e os filhos colocou o carro na corda e passou a guinchá-lo. Comprou o carro pela Internet. Deu entrada de R\$ 1.000,00. Comprou pela internet, pelo facebook. Não sabia do outro carro que era furtado. O furto pelo qual foi condenado foi por bateria de carro. Passo a dosar a pena.

Crime de receptação

Fixo a básica em um 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa na medida em que não vislumbro razões para o recrudesimento da pena nesta fase de dosimetria..

Em segunda fase, é reincidente mas confessou o delito ao afirmar que adquiriu a res pela internete, por R\$ 1.000,00 e que depois pagaria mais R\$. 15.000,00, por um bem avaliado em R\$ 48.000,00, fls. 50.

Dai porque a reincidência resta compensada com a confissão, ainda que qualificada. Nada a considerar em terceira fase.

Regime aberto, sem possibilidade de substituição da pena.

Recurso em liberdade.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e condeno CARLOS ALBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA, RG: 50435529, CPF: 491.403.448-43, filho de Carlos Alberto Batista De Oliveira e Jucelia Santos Carvalho, c , demais qualificações nos autos, como incurso no artigo 180, caput do Código Penal, a pena de 01 (um) ano de reclusão, regime aberto, e 10 (dez) dias multa, piso mínimo, ABSOLVENDO-O do crime previsto pelo artigo artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (veículo Ford/Escort) nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado, mantida esta, comunique-se o desfecho condenatório ao IIRGD bem como venham conclusos para a designação de audiência de ingresso em regime aberto. Por fim oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

Expeça-se Alvará de soltura calusulado em favor de Carlos Alberto.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA